

1501171-34.2021.8.26.0081

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Estelionato

Magistrado: Ruth Duarte Menegatti

Comarca: Adamantina

Foro: Foro de Adamantina

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... ou informático configura o crime de furto qualificado, nos termos do artigo 155, §4º-B, do Código Penal, vejamos:

Art. 155 (...)

§ 4º-B. A pena é de reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa, se o furto mediante fraude é cometido por meio de dispositivo eletrônico ou informático, conectado ou não à rede de computadores, com ou sem a violação de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Adamantina

Foro de Adamantina

3ª Vara

Avenida Adhemar de Barros, 133, Adamantina-SP - cep 17800-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501171-34.2021.8.26.0081 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501171-34.2021.8.26.0081

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estelionato

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2314901/2021 - DEL.INV.GER. ADAMANTINA, 15685268 - DEL.INV.GER. ADAMANTINA, 244/21/121 - DEL.INV.GER. ADAMANTINA, 2314901 - DEL.INV.GER. ADAMANTINA

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

Thiago Felipe Donadon Petrucci e outros

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ruth Duarte Menegatti

Vistos.

THIAGO FELIPE DONADON PETRUCCI, qualificado à fl. 187, e GISLAINE JOANA RIBEIRO DO NASCIMENTO, qualificada à fl. 199, foram denunciados e estão sendo processados como incurso no artigo 155, § 4º, inciso IV e § 4º-B c.c. § 4º-C, inciso II, do Código Penal, porque em 04 de setembro de 2021, por volta das 09h40, na agência da Caixa Econômica Federal localizada na Rua Deputado Sales Filho, n.º 280, centro, nesta cidade e comarca de Adamantina/SP, os denunciados, previamente conluídos, agindo em concurso e com unidade de desígnios, subtraíram para si a quantia de R\$

43.000,00, pertencente à vítima idosa Roldão Simione, mediante fraude empregada por intermédio de dispositivo eletrônico/informático ou por qualquer outro meio fraudulento análogo.

Decisão de fls. 101/107, decretando a prisão preventiva dos réus, bem como deferindo a busca domiciliar e apreensão, bem como a verificação imediata de aparelhos celulares, notebooks, computadores, tablets e outros dispositivos eletrônicos, nos termos e locais indicados, conforme representação pela autoridade policial (fls. 82/86), e com a manifestação favorável do Ministério Público (fls. 91/95).

Houve a impetração de Habeas Corpus, com pedido de liminar em favor de GISLAINE JOANA RIBEIRO DO NASCIMENTO, perante a 12ª Câmara de Direito Criminal do E. TJ/SP (fls. 224/247), sendo que a medida liminar fora deferida com pedido de informações (fls. 248/250), tendo as informações sido prestadas às fls. 263/268 e tendo sido expedido Alvará de Soltura com Medida Cautelar às fls. 276/277, o qual fora cumprido às fls. 282/285.

A Defesa apresentou pedido de reconsideração da decisão do decreto prisional do réu THIAGO FELIPE DONADON PETRUCCI às fls. 292/296 e 334/335, com documentos às fls. 297/300, tendo sido indeferidos referidos pedidos de liberdade provisória às fls. 340/343.

Houve a impetração de Habeas Corpus, com pedido de liminar em favor de THIAGO FELIPE DONADON PETRUCCI, perante a 12ª Câmara de Direito Criminal do E. TJ/SP (fls. 313/328), sendo que a medida liminar fora indeferida com pedido de informações (fls. 329/331), tendo as informações sido prestadas às fls. 344/352.

A denúncia foi recebida (fls. 303/305), os réus foram citados e apresentaram Defesa Prévia (fls. 368/384).

Acórdão referente ao Habeas Corpus Criminal nº 2297224-85.2021.8.26.0000 em favor de GISLAINE JOANA RIBEIRO DO NASCIMENTO (fls. 420/424), convalidando a liminar e concedendo ordem para revogar a prisão preventiva da paciente, mantidas as medidas cautelares substitutivas previstas no art. 319, I e IV, do Código de Processo Penal.

Ofício de fls. 442/443, informando decisão referente ao Habeas Corpus Criminal nº 2297241-24.2021.8.26.0000 em favor de THIAGO FELIPE DONADON PETRUCCI concedendo a ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, fixadas as medidas cautelares substitutivas previstas no art. 319, I e IV, do Código De Processo Penal, tendo sido expedido Alvará de Soltura com Medida Cautelar às fls. 450/452, o qual fora cumprido às fls. 459/462.

A Defesa apresentou pedido de restituição de bens apreendidos às fls. 485 e 495/496, tendo o Ministério Público se manifestado pelo indeferimento às fls. 493 e 503, sendo que a Decisão de fls. 504/507 indeferiu o pedido de restituição dos objetos, sem prejuízo de posterior apreciação após a instrução processual.

Durante a instrução criminal foram ouvidas a vítima, quatro testemunhas comuns, e, ao final, os réus interrogados.

Em alegações finais, o representante do Ministério Público requereu a condenação dos acusados nos termos da denúncia. Apresentou, ao final, a dosimetria da pena que entende cabível.

A Defesa dos réus, em memoriais, alega que não foi feito o reconhecimento pessoal dos acusados na Delegacia e em juízo e, que o depoimento da testemunha de acusação Natalio Pinotti Neto foi contraditório. No mérito, alega ausência de prova na participação do crime, posto que a vítima afirmou que somente percebeu que havia

caído num golpe no dia seguinte, que foi ressarcido pelo banco, e que se lembrava apenas que foi abordado por uma mulher que lhe prestou auxílio, mas não olhou para ela, e por isso nas fotos da acusada apresentadas na delegacia ele não a reconheceu como sendo a mulher que o auxiliou no Banco, e também não reconheceu a acusada em juízo, aduzindo que o reconhecimento foi feito sem observar os requisitos do artigo 226 do CPP. Assevera que os questionamentos feitos pelo Juízo inobservaram o art. 212 do CPP. Assevera que os acusados negaram ter praticado qualquer crime, apenas foram visitar a avó de Gislaine, que mora em Tupã, e quando estavam a caminho de Panorama, decidiram parar na cidade de Adamantina, para sacar o auxílio que recebe pela Caixa Econômica Federal, sendo que Thiago ficou aguardando Gislaine no carro, ela entrou na agência, mas para fazer o saque precisava do código de autorização que a Caixa enviar para o seu celular e, como havia esquecido no carro, foi pegar o celular, voltou à agência e depois foi embora. Alega ausência de provas concretas, que as imagens das câmeras da agência não mostram que foram os acusados que praticaram esse crime contra essa vítima, pois as pessoas que estão nas imagens não nítidas são completamente diferentes das fisionomias dos acusados, pleiteando a absolvição com base no princípio do in dubio pro reo nos termos do artigo, artigo 386, VII do CPP. Subsidiariamente, a exclusão/ absolvição do réu Thiago, arguindo não haver provas de sua participação no cometimento desse crime, considerando o próprio relato da vítima, que disse ter sido abordado por uma mulher.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A materialidade delitiva foi comprovada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 04/05), pelos Documentos de fls. 06/11, pelos Relatórios de Investigação (fls. 12/20 e 55/60), pelos Boletins de Ocorrência (fls. 70/71, 72/73, 74/75, 76/79, 80/81, 153/156, 163/166), pelo Auto de Busca e Apreensão Domiciliar (fls. 161/162), pelo Auto de Exibição e Apreensão (fls. 174/178), pelo Relatório Final (fls. 217/220), pelos Relatórios de Investigação (fls. 396/410 e 545/550), pelas imagens de câmera de segurança (fls. 644/648), bem como pela prova oral colhida.

No que se refere à autoria imputada aos acusados, a presente ação penal deve ser julgada procedente.

Isto porque, a prova coligida nos autos evidencia a impossibilidade de se cogitar da absolvição dos réus, havendo indícios fortes e firmes de autoria.

O réu THIAGO FELIPE DONADON PETRUCCI, interrogado na fase judicial, informou que entraram na cidade para ver a questão do auxílio da sua esposa. Ficou dentro do carro na ocasião. Depois foram para Panorama. Não entrou na Agência Bancária.

Por sua vez, a ré GISLAINE JOANA RIBEIRO DO NASCIMENTO, na fase judicial, informou que conhece o réu porque são casados há oito anos. Negou o seu envolvimento nos fatos, dizendo que esteve na região na época. Veio ver sua avó em Tupã que estava doente. Veio de carro, indo para Panorama, sendo o seu marido motorista. Na época recebia auxílio, entrando na Caixa Econômica de Adamantina para ver se o auxílio havia caído. Não prestou auxílio para ninguém na Caixa Econômica Federal. Sequer conversou com alguém. Seu marido ficou no carro na ocasião. Não soube explicar o tempo de 45 minutos na agência, mencionando que não se reconhece na imagem.

A versão dos réus não merece amparo diante do contexto probatório. Vejamos:

A vítima, Roldão Simione, declarou que na data dos fatos, num sábado, se dirigiu à agência da Caixa Econômica Federal desta cidade, pra sacar um dinheiro, visto que estava saindo de viagem para São Paulo/SP; que foi até um caixa eletrônico, onde inseriu o cartão em seu nome, pessoa física, mas o mesmo ficou preso no caixa, não conseguindo fazer transação alguma, assim, foi ao caixa eletrônico ao lado e

inseriu o cartão de sua conta empresarial, mas o mesmo igualmente ficou preso no caixa, sem que conseguisse fazer transação alguma, nisso, uma mulher se aproximou, sem dizer que era funcionária, indagou o declarante se o mesmo estava nervoso; essa mulher disse que viu um papel sair do caixa eletrônico ao lado, que o declarante acabara de tentar utilizar anteriormente, e o mostrou, dizendo que nesse papel estava escrito que era para o declarante voltar na segunda-feira seguinte na agência para retirar o cartão que ficou retido no caixa eletrônico e que também nesse papel estava escrito um número de telefone que era para o declarante ligar, aduzindo que esse papel tinha timbre da Caixa Econômica Federal, mas estava nas mãos dessa mulher. Afirmou que ficou de posse desse papel e na hora mesmo, ligou de seu celular, para o número que constava nesse papel; não se recorda do número que ligou, mas não era 0800. Enquanto ligava, essa mulher ficou ao seu lado, e ao ligar, foi atendido por um homem que disse ser da caixa econômica federal que o indagou do que precisava, assim o declarante relatou o que ocorreu e foi informado de que era só voltar na segunda-feira seguinte que o cartão seria restituído ao declarante pelo gerente da agência. Disse que, em seguida, o declarante foi saindo da agência, sendo acompanhado por essa mulher. Foi para São Paulo e na segunda-feira recebeu uma ligação em seu celular, de um número 018, sendo que ao atender, uma pessoa disse que não era para o declarante se esquecer de ir falar com o gerente da agência bancária sobre seus cartões e isso ocorreu, mas nem deu atenção, sendo que somente na quarta-feira, quando foi falar com o gerente da agência bancária, é que ficou sabendo por relato do mesmo de que ele teria percebido movimentação estranha em sua conta corrente. Teve sorte em guardar o numero do telefone e foi feito o procedimento na Caixa, assim como na Polícia com tais informes. Indagado falou que viu filmagem mostrada na Polícia e não estava tão nítida. O banco restituiu o valor para sua pessoa. Indagado falou que é difícil falar com precisão sobre ser a acusada a pessoa. Mas poderia ser a ré sim. Na Delegacia foi mostrada uma foto de uma mulher mas estava muito apagada, não sendo a foto boa. Falou igual. Era parecida, mas para afirmar exige muita responsabilidade da sua parte.

A testemunha comum, Natálio Pinotti Neto, policial civil, contou em juízo que a partir do boletim de ocorrência tiveram notícia do modo de agir. Seria travamento do cartão de crédito, seriam pessoas que simulam ajudar auxilio geralmente idosos e, conseguem senhas. O Banco seria Caixa Econômica, seria uma vítima e pelas imagens perceberam que tentaram mais pessoas. Justificou que solicitaram as imagens e percebeu que o casal se revezava, sendo que a acusada levou a vítima até a saída do Banco. Indagado disse que também tiveram contribuição da câmara da cidade que ofereceu melhor imagem que a do Banco. Explicou que em Adamantina há filmagem na cidade. Descobriram o veículo que utilizaram e chegaram a identificação do proprietário, assim como tiveram auxilio do "Sem parar" e outros descobrindo os réus. Os réus tinham passagens por crimes semelhantes, tendo como comparsa a mulher. Não sabe se os réus estiveram em Hotel na cidade. A vítima confirmou pelas imagens os réus, descrevendo como teria ocorrido o golpe. Respondeu as perguntas das partes. Explicou que as fotos foram descritas em seu relatório, havendo cd de todo o que narrou. Os acusados ficaram 45 minutos no Banco.

A testemunha comum, Fábio Matsuda, policial civil, contou em juízo que participou do levantamento do local, dos endereços dos réus. Foram em quatro policiais e foram até residência deles. No endereço que foi os réus não moravam mais lá. Partiram para outros endereços, fazendo a cobertura. Foram localizados em Suzano.

No mesmo sentido, o depoimento da testemunha comum, Gilberto Pinto, policial civil.

A testemunha comum, Renan Damaceno Camilo, policial civil, contou em juízo que auxiliou o investigador Natalio e recordou das imagens da Caixa Economica Federal. Confirmou o depoimento do investigador Natalio. Narrou que o perfil dos réus foi nítido para identificador. Conseguiram identificar pelo pagamento da tarjeta do pagamento do pedágio o nome do réu, uma vez que era uma mulher a proprietária do

veículo utilizado no dia. Fizeram diligências para identificar os réus em Susano, porém não participou. Falou que pela leitura das placas foi confirmado que o veículo dos réus passou aqui na região na mesma data do crime que aconteceu no Banco. Falou o que viu de forma individualizada pelas filmagens no Banco.

Assim, compulsando o teor probatório, há prova robusta para a condenação dos réus.

Pois bem.

Em primeiro, infiro que o crime de furto, previsto no artigo 155 do Código Penal Brasileiro, possui como bem jurídico tutelado o patrimônio, uma vez que este preceito penal visa tutelar a posse e a propriedade de coisa alheia, sendo este um requisito indispensável para que se configure o crime em questão.

Ademais, o tipo subjetivo está fundado no dolo, ou seja, na vontade livre de subtrair coisa alheia para si ou para outrem, não sendo necessário que o agente vise lucro ou vantagem.

Importante ressaltar que a subtração da coisa alheia móvel praticada mediante fraude com o uso de dispositivo eletrônico ou informático configura o crime de furto qualificado, nos termos do artigo 155, §4º-B, do Código Penal, vejamos:

Art. 155 (...)

§ 4º-B. A pena é de reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa, se o furto mediante fraude é cometido por meio de dispositivo eletrônico ou informático, conectado ou não à rede de computadores, com ou sem a violação de mecanismo de segurança ou a utilização de programa malicioso, ou por qualquer outro meio fraudulento análogo.

A punição maior e mais gravosa dessa forma qualificada de subtração da coisa alheia móvel fundamenta-se, principalmente, na utilização de tecnologia avançada para fraudar ou ludibriar a vítima, dificultando e, por vezes, até inviabilizando a autoproteção pessoal e patrimonial. Com efeito, nessas circunstâncias, a vítima fica totalmente vulnerável, a mercê da picardia, da habilidade e da maldade dos denominados "ladres cibernéticos", justificando-se, na ótica do legislador, a punição desse tipo de crime, com uma pena de reclusão mais grave.

Desta forma, analisando o crime em tela, verifica-se que a prova da acusação foi satisfatória em indicar que os réus, aproveitando-se da vulnerabilidade da vítima, consubstanciada na idade avançada, praticaram o furto mediante fraude, pois utilizaram dispositivo eletrônico para prender os cartões bancários da vítima no terminal de autoatendimento e, depois a induziram a deixar os cartões bancários na agência, convencendo-a de que conversava com funcionário do banco, e, posteriormente, de posse dos cartões da vítima e das respectivas senhas, subtraíram um total de R\$ 43.000,00 das contas bancárias da vítima, mediante saques, transferências eletrônicas e compras.

A declaração da vítima e os depoimentos das testemunhas foram coesos e harmônicos ao narrar os fatos, que, juntamente com os demais elementos informativos e probatórios constantes nos autos, como as imagens das câmeras de segurança da Caixa Econômica Federal de Adamantina, às fls. 644/647, indicam com segurança e clareza que a vítima, pessoa idosa, foi até a agência bancária, visando sacar certa quantia em dinheiro e, ao inserir o cartão bancário de sua conta corrente (n.º 1.380-3) no terminal em que THIAGO havia instalado o dispositivo para prender o cartão das vítimas, o cartão ficou preso, sendo que, ao se dirigir a outro caixa eletrônico e inserir o cartão de sua conta empresarial (n.º 708-2), o cartão também ficou preso no terminal, pois os réus, especialmente o réu THIAGO, já haviam adulterado os terminais, momento em que a ré GISLAINE permaneceu próxima, observando e

memorizando a senha digitada pela vítima. Nesse momento, THIAGO imediatamente, dirigiu-se ao caixa eletrônico antes ocupado pela vítima Roldão, no qual o cartão da vítima havia ficado preso, para garantir a posse do cartão magnético da vítima (fls. 644/647 - arquivo de mídia: 10- 20210904095618-M). Então, GISLAINE se aproximou da vítima, exibindo um papel com timbre da Caixa Econômica Federal, dizendo que havia saído do caixa eletrônico ao lado, e nele estava escrito que a vítima deveria voltar na segunda-feira seguinte à agência para retirar os cartões, havendo, ainda, um número de telefone para contato.

Assim, ao entrar em contato através de referido número, a vítima foi atendida por alguém que informou ser funcionário da instituição financeira e orientou a vítima a retornar na segunda-feira seguinte, razão pela qual o idoso, enganado, deixou o local, sendo acompanhado até a saída por GISLAINE, sendo que, enquanto GISLAINE prestava falso auxílio à vítima, THIAGO foi até o segundo caixa utilizado por Roldão para garantir, novamente, a posse sobre o outro cartão da vítima (fls. 644/647 - arquivo de mídia: 10-20210904095941-M) e então os réus, de posse dos cartões da vítima retirados dos terminais de autoatendimento adulterados e com as senhas memorizadas por GISLAINE, realizaram diversas operações financeiras junto às contas bancárias da vítima, quais sejam: saques nos valores de R\$ 1.500,00 e R\$ 500,00, transferência eletrônica no valor de R\$ 5.000,00 e compra no valor de R\$ 5.000,00, totalizando R\$ 12.000,00, essas referentes à conta n.º 1.380-3, de titularidade da pessoa física; bem como três saques no valor de R\$ 2.000,00 cada um, transferência eletrônica no valor de R\$ 10.000,00 e três compras no valor de R\$ 5.000,00 cada uma, essas referentes à conta n.º 708-2, de titularidade da empresa (pessoa jurídica) da qual a vítima é proprietária, o que restou cabalmente demonstrado pelos documentos de fls. 06/11.

Além disso, o Relatório de Investigação de fls. 12/20, realizado após a solicitação das imagens de câmeras de segurança próximas à agência bancária, instaladas no cruzamento da Avenida Rio Branco com a Rua Deputado Sales Filho, confirma que, em horário próximo ao do fato, um veículo Ford Ká, cor prata, placas PXS-7505, estacionou, e os réus desembarcaram para praticar o crime na agência bancária, confirmando as características físicas e vestes utilizadas. Ademais, constatou-se que referido veículo passou pelo pedágio minutos antes do fato na agência bancária e, através de ofício à empresa "Sem Parar", foram informados os dados cadastrais do usuário vinculado ao veículo utilizado, sendo apontado como usuário o réu THIAGO. Ademais, foram solicitadas também imagens internas de segurança da agência da Caixa Econômica Federal de Adamantina, as quais constatarem a presença de uma mulher e um homem, com as características físicas semelhantes aos dos réus e vestimenta como a indicada pela vítima, no saguão de caixas eletrônicos da agência por cerca de 45 minutos, revezando-se entre os diversos caixas eletrônicos e conversando com usuários das máquinas (fls. 12/13). As imagens mostram o homem, em um dos caixas eletrônicos, supostamente burlando o terminal para prender os cartões, a mulher dialogando próximo à vítima e depois a acompanhando até a saída da agência.

O réu THIAGO instalou dispositivos para prender o cartão bancário de eventuais vítimas em alguns dos terminais de autoatendimento, como se depreende dos depoimentos dos investigadores de polícia Natalio Pinotti Neto e Renan Damaceno Camilo prestados em juízo, do Relatório de Investigação (fl. 13) e das supramencionadas filmagens da câmera de segurança interna da Caixa Econômica Federal de Adamantina às fls. 644/647, arquivos: 10-20210904093040-M, 10-20210904093100-M, 10-20210904093200-M, 10-20210904093303-M e 10-20210904093318-M, onde é possível aferir que enquanto o réu THIAGO manipulava um dos caixas eletrônicos, permaneceu em estado de alerta todo o tempo, olhando para os lados, para ver se alguém se aproximaria ou perceberia a instalação do dispositivo no terminal de autoatendimento. Então, a ré GISLAINE entrou na agência, ambos trocaram sinais, a ré foi até o terminal ocupado pelo comparsa e, depois, THIAGO voltou ao terminal e GISLAINE ficou atrás dele, vigiando o entorno, de modo a possibilitar o êxito na instalação de referido dispositivo. Depois, THIAGO se dirigiu ao caixa eletrônico localizado à direita, enquanto GISLAINE passou a ocupar o terminal anterior, sendo que posteriormente THIAGO e GISLAINE passaram a se revezar entre os

caixas eletrônicos nos quais haviam mexido.

O próprio relatório supramencionado afirma que “esta forma de agir já é conhecida nos meios policiais, estes criminosos se passam por boas pessoas que auxiliam clientes nos bancos, geralmente idosos. As vítimas têm seus cartões presos nos terminais, que já haviam sido burlados pelos criminosos. Em seguida, os criminosos oferecem ajuda, realizando ligações para um atendimento falso, onde a vítima acaba passando sua senha bancária, posteriormente utilizada pelos criminosos.”.

Vale ressaltar que, conforme Auto de Exibição e Apreensão (fls. 174/178), após busca e apreensão domiciliar, foram encontrados na residência dos réus um Contrato de Compra e Venda entre Lukas Skalinski Delfino Leite e o réu THIAGO do veículo FORD KA PRATA, PLACA PXS7F05, utilizado pelos réus para vir ao município de Adamantina cometer o crime, bem como seu Laudo de Vistoria. Também foram encontrados na posse dos réus diversos cartões bancários e máquinas de cartão de crédito, sendo que uma delas, inclusive, possui a ré GISLAINE como beneficiária (fls. 545/550), havendo fortes indícios de que eram utilizados pelos réus da prática dos delitos patrimoniais, isso porque há diversos boletins de ocorrência efetuados por várias possíveis vítimas e testemunhas contra os réus, apontando a suposta prática de crimes patrimoniais (fls. 70/71, 72/73, 74/75, 76/79, 80/81, 153/156, 163/166), tanto que o réu THIAGO já foi condenado anteriormente e mais de uma vez por crimes de furto (fls. 97/98).

Por sua vez, o Relatório de Investigação de fls. 396/410, ao analisar os arquivos extraídos do aparelho telefônico da ré GISLAINE, identificou no navegador de internet Google Chrome, no histórico de pesquisas, a seguinte pesquisa “Como colocar URA no telefone”, sendo que a definição para URA, no site Wikipédia é “Unidade de Resposta Audível URA, também chamado de IVR (Interactive Voice Response), talker ou atendente eletrônica é um equipamento para um call center que provê serviços automáticos para os clientes que ligam como responder a dúvidas e fornecer informações sem a intervenção de um atendente. Os sistemas URA podem responder com áudio pré-gravado ou dinamicamente gerado, para orientar usuários diretos sobre como proceder. Os sistemas URA podem ser usados para compras, pagamentos e serviços bancários via dispositivos móveis, compras em varejo, serviços públicos (como eletricidade, telefonia, etc.), informações sobre viagens e informações meteorológicas”, e, como bem pontuado no referido Relatório de Investigação, “para prática do crime em questão, os criminosos utilizam deste tipo de artifício para ganhar credibilidade das vítimas, assim adquirem suas senhas bancárias, para serem utilizadas junto do cartão que ficou preso no caixa eletrônico.”.

Deste modo, restou patente o modus operandi dos réus, que utilizaram dispositivo eletrônico/informático para prender os cartões bancários da vítima nos terminais de autoatendimento, e, fraudulentamente, se passaram por pessoas que auxiliam clientes de bancos e se aproveitaram da situação de vulnerabilidade da vítima idosa, oferecendo ajuda, entregando papel timbrado da Caixa Econômica Federal induzindo a vítima a deixar os cartões bancários na agência, fazendo-a ligar para um atendimento falso e acreditar que conversava com funcionário do banco até que, por fim, de posse dos cartões e conhecendo as senhas, subtraíram um total de R\$ 43.000,00 das contas bancárias da vítima, mediante saques, transferências eletrônicas e compras. No caso em comento, a certeza das circunstâncias indiciárias confere aos elementos de prova suficiente para se formar um convencimento desfavorável aos acusados, uma vez que existem indícios fortes e coerentes a gerar a certeza necessária da condenação.

Por fim, em que pese o não reconhecimento cabal dos réus pela vítima em audiência, destaco que tal ilação é natural pela idade avançada dela e até porque pelo apurado a vítima teve contato tão somente com a mulher, de forma rápida e certamente sagaz. Ao contrário, a declaração da vítima em audiência foi firme ao indicar que a acusada poderia ser a mulher que lhe atendeu. Ademais, há extenso conjunto probatório que confirma a autoria dos réus do delito em questão, como já exaustivamente explanado alhures.

Assim, afasto a tese defensiva de absolvição dos réus por insuficiência de provas, havendo investigação séria e eficiente por parte da Polícia Civil de Adamantina que

cruzou os dados, trazendo à baila os informes necessários para reproduzir o caminho do crime.

Evidente que a Defesa tenta a todo custo obter a absolvição dos réus, tentando, inclusive, para tanto, macular a produção probatória, mas sem a plausibilidade necessária que deve saltar aos olhos do julgador, uma vez que patente à autoria do crime imputado aos réus na denúncia.

Malgrado a disciplina da audiência criminal tenha sofrido alterações com a reforma trazida pela Lei nº 11.690/08, abolindo-se o sistema presidencialista e, então, permitindo-se às partes realizarem as perguntas diretamente às testemunhas (cross examination), é importante esclarecer que eventual mudança na ordem de inquirição somente acarretará nulidade do processo caso demonstrado efetivo prejuízo à parte que apontar o vício, o que não vislumbra ser a hipótese dos autos.

Portanto, os fatos comprovados nos autos demonstram, com segurança e clareza, que os acusados incidiram na conduta do artigo 155, § 4º, inciso IV e § 4º-B do Código Penal, conforme tipificado na denúncia, assim, passo a individualizar a pena.

Para o réu THIAGO FELIPE DONADON PETRUCCI

Atendendo à culpabilidade, aos maus antecedentes (Certidão fls. 97/98), à personalidade, à conduta social, às circunstâncias do crime, bem como aos demais elementos contidos no art. 59, "caput", do Código Penal, exaspero a pena-base em 1/6 (um sexto) acima do seu mínimo legal, estabelecendo-a em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Presente a circunstância agravante da reincidência (Certidão fls. 97/98), prevista no artigo 61, inciso I do Código Penal, e considerando que referida reincidência é específica, por ter o réu voltado a praticar um delito de igual natureza pelo qual já havia sido condenado anteriormente, exaspero a pena em 1/2 (metade), resultando em 07 (sete) anos de reclusão e 16 (dezesesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Verifico a presença da causa de aumento de pena prevista no artigo 155, §4º-C, inciso II (se o crime é praticado contra idoso ou vulnerável), razão pela qual aumento a pena em 1/3 (um terço), tornando-a definitiva em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Pela reincidência (fls. 97/98) e pela quantidade da pena, fixo o regime inicial para cumprimento da pena em FECHADO (conforme art. 33, § 2º, "a", do Código Penal).

2- Para a ré GISLAINE JOANA RIBEIRO DO NASCIMENTO

Atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à personalidade, à conduta social, às circunstâncias do crime, bem como aos demais elementos contidos no art. 59, "caput", do Código Penal, fixo a pena-base em seu mínimo legal, estabelecendo-a em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, razão pela qual mantenho a pena supra.

Verifico a presença da causa de aumento de pena prevista no artigo 155, §4º-C, inciso II (se o crime é praticado contra idoso ou vulnerável), razão pela qual aumento a pena em 1/3 (um terço), tornando-a definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Pela quantidade da pena, fixo o regime inicial para cumprimento da pena em



SEMIABERTO (conforme art. 33, § 2º, "b", do Código Penal).

Inviável aos réus, a substituição de pena privativa de liberdade ante a culpabilidade, à conduta social e a quantidade da pena, com fundamento no artigo 44 do Código Penal.

Inviável também aos réus, nos mesmos termos, ao presente caso, a suspensão condicional da pena, nos moldes do artigo 77 do Código Penal.

Posto isto, JULGO PROCEDENTE a presente Ação Penal que a Justiça Pública move contra THIAGO FELIPE DONADON PETRUCCI, qualificado à fl. 187, e GISLAINE JOANA RIBEIRO DO NASCIMENTO, qualificada à fl. 199, para CONDENÁ-LOS, como incurso no artigo 155, § 4º, inciso IV e § 4º-B c.c. § 4º-C, inciso II, do Código Penal, às seguintes penas:

1) THIAGO FELIPE DONADON PETRUCCI: 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, a serem cumpridos inicialmente em regime FECHADO.

2) GISLAINE JOANA RIBEIRO DO NASCIMENTO: 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, a serem cumpridos inicialmente em regime SEMIABERTO.

Faculto ao acusado a oportunidade de recorrer em liberdade, considerando que assim responderam o processo, já que foram revogadas as prisões preventivas em decorrência de Habeas Corpus.

Mantenho as medidas cautelares previstas no artigo 319, incisos I e IV, do Código de Processo Penal. Intimem-se.

Decreto perdimento dos bens apreendidos face à ligação com o crime (fls. 174/177).

Após o trânsito em julgado, oficie-se para a suspensão dos direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Custas na forma da Lei.

P.I.C.

Adamantina, 06 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA